

시 정 및 통 보

일 련 번 호 16지원분야 - 15

제 목 태권도 선수단 훈련용품 구매 및 검수 부적절

소 관 처 ○○본부 ○○○○처

관 계 부 서 ○○○○처 ○○팀

내 용

○○본부 ○○○○처 ○○팀은 2013.12.16. 「직제규정 시행세칙」 개정에 따라 운동선수단(태권도단을 의미하며, 이하 “선수단”이라 함) 훈련용품 구매, 경비처리 등 직장운동부 운영과 관련된 모든 지원업무를 수행하고 있다.

우리공사 「직장체육진흥관리규정」에 따르면, 운영부서는 선수단 훈련을 위한 용품 및 장비를 예산범위 내에서 지원할 수 있도록 규정하고 있으며, 우리공사 「계약업무관리지침」에 따르면 품종별 구매가 유리하거나 불가피하다고 인정되는 경우를 제외하고는 분할구매를 하지 못하고, 계약상대자는 납품하고자 하는 물품을 지정된 장소에 운반정리 후 납품서를 검수담당부서장에게 제출 및 검수를 요청하여야 하며, 검수담당부서장은 물품이 계약서상의 제반조건에 합치하는지의 여부를 종합적으로 판단 및 일치된 경우에 한하여 납품을 승인하도록 규정되어 있다.

아울러 우리공사 「물품구매계약특수조건」에 따르면 계약상대자가 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 결정하고 계약상대자에게 지급될 대가에서 상계하도록 규정되어 있다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하되 계약의 목적, 성질, 규모, 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령에 따르면 추정가격 2천만 원 이하의 물품구매의 경우 수의계약에 의할 수 있고, 2천만 원을 초과하는 물품

구매에 대한 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 통해 2인 이상의 견적서를 받도록 규정하고 있다.

한편 우리공사 「KOGAS 임직원 행동강령」에 따르면, 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 하며, 우리공사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 규정되어 있다.

따라서 위 부서는 일반 기성품인 선수단 훈련용품¹⁾(이하 ‘용품’이라 함) 구매 시 지원대상자 지정 및 용품별 규격과 구매수량을 확정하며 그에 따른 예산을 확보한 후 추정가격이 2천만 원을 초과할 경우 우리공사 전자조달시스템을 통해 불특정 다수가 참여할 수 있도록 견적공고를 하여 2인 이상의 전자견적서를 받아 우리공사에 유리하게 견적서를 제시한 업체와 전자계약을 체결하여야 한다.

또한 계약상대자로 하여금 계약서에 명시한 지정장소로 납품하도록 하여 납품서와 계약내역, 용품별 규격과 수량 등을 확인하여 검수하되 계약상대자가 납기 내에 납품을 지체한 경우 지체상금을 계약금액과 상계한 후 최종 대가를 지급하여 사실에 따라 정확하고 공정 및 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

그런데 위 부서에서는 일반 기성품인 2016년도 선수단 하절기 용품을 구매하면서 선수단의 훈련 등에 전혀 지장을 주지 아니한 용품임에도 추정가격 2천만 원을 초과할 수 있다는 것을 감안, 품목 및 수량을 일부 조정하여 분할 발주하는 것으로 계획, 선수단 코치 및 일부 선수가 기존 거래업체(계약상대자를 의미)를 방문하여 선 주문한 브랜드 및 품목으로 견적을 받았고, 2천만 원이 초과될 경우 다른 품목으로 지정토록 하는 등 본인의 업무편의를 위해 2차례에 걸쳐 분할 수의계약으로 구매 추진하였으며, 수의계약의 형태를 모방하고자 계약상대자와 가격 비교를 위해 타 업체 견적서도 계약상대자가 제출하도록 하였다.

1) 직장체육진흥관리규정 별표 5에 따르면, 태권도팀 훈련용품은 일반용품(하복과 동복으로 나뉘며, 셔츠 및 운동복, 운동화 등 각각 10종 및 14종의 품목을 의미함)과 훈련 및 경기용 장비(도복, 태권도화, 공인호구 등 15종의 품목을 의미함), 소모품(테이핑, 냉각 스프레이 등 5종을 의미함) 등 3가지로 구분되나 본 건에서는 일반용품을 의미함

아울러 서면으로 된 계약서를 작성하여 날인하면서 공사 직인을 2부의 계약서에 먼저 찍어서 우편으로 보내주면 계약상대자가 1부에 날인하여 다시 우편으로 발송하게 하였고, 계약상대자가 각각 2016.06.01. 및 2016.06.03. 택배를 통해 본사 사옥으로 납품하자 2016.05.31. 납품 및 2016.06.01. 검수한 것처럼 검수보고서를 허위로 작성하여 각 계약상대자가 납기 내 납품을 이행하지 아니하여 실제 지체상금이 발생함에도 지체상금 〇〇,〇〇〇원을²⁾ 공제하지 아니하고 계약금액 전액을 각각 계약상대자에게 지급하였다.

조치할 사항

〇〇본부 〇〇〇〇처장은

- ① 2016년도 하절기 선수단 지원 용품 계약상대자로부터 징구하지 아니한 지체상금 〇〇,〇〇〇원을 조속한 시일 내 회수하시기 바라며,(시정)
- ② 향후 선수단 용품 구매 시 납품하고자 하는 모든 업체가 견적서 제출 또는 입찰에 참여할 수 있도록 경쟁을 통한 통합발주로 구매하는 방안을 마련하여 시행하시고, 선수단 지원 훈련용품(세부항목 및 정수)에 대해 과도한 지원이 되지 아니하도록 타 기관 선수단 운영상황을 비교하여 지원시기 및 정수 등을 조정하는 방안을 마련하여 규정 개정 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)

²⁾ 1차 용품구매 건은 1일 지체로 총 계약금액(W21,996,000) × 지체상금율(1.5/1000) × 1일 순으로 계산하면 지체상금 〇〇,〇〇〇원 산출, 2차 용품구매 건은 3일 지체로 총 계약금액(W13,824,000) × 지체상금율(1.5/1000) × 3일 순으로 계산하면 지체상금 〇〇,〇〇〇원 산출, 미 징구 지체상금은 총 〇〇,〇〇〇원임